



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 21 dhoulhijja 1430 – 8 décembre 2009

152^{ème} année

N° 98

Sommaire

Lois

- Loi n° 2009-70 du 7 décembre 2009**, portant approbation de la convention de garantie conclue le 21 octobre 2009 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social et relative au prêt additionnel accordé à la société tunisienne de l'électricité et du gaz pour la contribution au financement du projet de la centrale électrique à cycle combiné de Ghannouch..... 3828

Décrets et Arrêtés

Ministère du Transport

- Décret n° 2009-3646 du 2 décembre 2009**, fixant les mentions que doivent porter les titres de transport aérien des passagers, des bagages et des marchandises..... 3829

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger

- Nomination de chefs de division 3831
Cessation de fonctions d'un chef de division..... 3831
Cessation de fonctions d'un chef de service 3831

Ministère de la Santé Publique

- Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'office du thermalisme . 3832
Nomination d'un membre président du conseil d'administration de l'hôpital de pneumo-ptisiologie « Abderrahmane Mami » de l'Ariana..... 3832
Nomination d'un membre président du conseil d'administration de l'hôpital Habib Thameur de Tunis 3832

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2009-3653 du 2 décembre 2009 , modifiant le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999 portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1477 du 15 juin 2001	3832
Décret n° 2009-3654 du 2 décembre 2009 , portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Mahdia (délégations d'El Djem, Ksour Essaf, Mahdia, Essouassi et Sidi Alouane).....	3834
Nomination d'un sous-directeur	3835

Ministère des Finances

Arrêté du ministre des finances du 2 décembre 2009, fixant les conditions d'assurance de la responsabilité civile professionnelle découlant de l'exercice des professions maritimes prévue par l'article 15 de la loi n° 2008-44 du 21 juillet 2008 portant organisation des professions maritimes.....	3835
Arrêté du ministre des finances du 2 décembre 2009, fixant les conditions d'assurance de la responsabilité civile professionnelle découlant de l'exercice de l'activité de transitaire prévue par l'article 19 de la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-43 du 21 juillet 2008.....	3837
Arrêtés du ministre des finances du 2 décembre 2009, portant délégation de signature	3837

Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Décret n° 2009-3656 du 2 décembre 2009 , portant intégration des périmètres communaux de Hajeb Layoun, Bouhajla et Haffouz du gouvernorat de Kairouan dans les circonscriptions d'intervention de l'office national de l'assainissement ...	3839
--	------

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 4 décembre 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal.....	3840
--	------

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur	3840
Nomination d'un sous-directeur	3840
Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public	3841
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 4 décembre 2009, portant autorisation de la cession partielle d'intérêts et institution d'un permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Sidi Mansour »	3841
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 4 décembre 2009, portant institution d'un permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Louza »	3842

Ministère des Technologies de la Communication

Arrêté du ministre des technologies de la communication du 2 décembre 2009, portant approbation du plan national de numérotation et d'adressage ..	3843
--	------

Ministère de l'Education et de la Formation

Nomination d'un sous-directeur	3850
Nomination d'un chef de service.....	3850

Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique

Décret n° 2009-3662 du 2 décembre 2009 , modifiant le décret n° 2008-2681 du 21 juillet 2008, fixant les cas d'autorisation d'usage des substances et méthodes interdites dans le sport ainsi que les conditions et les procédures de son octroi	3850
Nomination d'un chef de bureau	3852

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Décret n° 2009-3664 du 2 décembre 2009, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de mise à niveau des exploitations agricoles et de la promotion de la qualité et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement (première phase)..... 3852

Décret n° 2009-3665 du 2 décembre 2009, fixant les missions et les attributions de la société des courses hippiques et son organisation administrative et financière et ses modalités de fonctionnement..... 3854

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 4 décembre 2009, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques..... 3859

Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 2 décembre 2009, portant approbation des prix des logements neufs réalisés par les promoteurs immobiliers et financés par le fonds de promotion des logements pour les salariés 3860

Avis et Communications**Banque Centrale de Tunisie**

Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie 3861

Loi n° 2009-70 du 7 décembre 2009, portant approbation de la convention de garantie conclue le 21 octobre 2009 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social et relative au prêt additionnel accordé à la société tunisienne de l'électricité et du gaz pour la contribution au financement du projet de la centrale électrique à cycle combiné de Ghannouch (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvée, la convention de garantie, annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 21 octobre 2009 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) et relative au prêt additionnel accordé à la société tunisienne de l'électricité et du gaz, en vertu de la convention de prêt additionnel annexée à la présente loi, conclue entre ladite société et le FADES d'un montant de quinze millions (15.000.000) de dinars koweïtiens pour la contribution au financement du projet de la centrale électrique à cycle combiné de Ghannouch.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 7 décembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 décembre 2009.

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DU TRANSPORT

Décret n° 2009-3646 du 2 décembre 2009, fixant les mentions que doivent porter les titres de transport aérien des passagers, des bagages et des marchandises.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu le code des obligations et des contrats promulgué par le décret du 15 décembre 1906, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-87 du 15 août 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code des obligations et des contrats tunisien,

Vu la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 à laquelle la Tunisie a adhéré par le décret du 1^{er} août 1933, et modifiée par le protocole signé à La Haye le 28 septembre 1955 ratifié par la loi n° 62-66 du 17 décembre 1962 et les deux protocoles additionnels n° 1 et n° 2 signés à Montréal le 25 septembre 1975 ratifiés par la loi n° 85-38 du 6 avril 1985,

Vu la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959, relative à l'adhésion de République Tunisienne à la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944,

Vu le code du commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007,

Vu la convention signée à Guadalajara le 18 septembre 1961 et relative au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel ratifiée par la loi n° 62-65 du 17 décembre 1962,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,

Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-25 du 11 mai 2009 et notamment ses articles 114 et 115,

Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et commerce électroniques,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère de transport,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux titres de transport aérien délivrés pour tout transport national ou international de personnes, bagages ou marchandises, effectuées par aéronef contre rémunération, à l'exclusion du transport des envois postaux. Elles s'appliquent également aux transports aériens gratuits effectués par une entreprise de transport aérien.

Art. 2 - Pour l'application du présent décret, sont considérés :

- documents de transport aérien :

a- titre de transport : un document prouvant le contrat de transport, émis par le transporteur ou son agent accrédité, soit sous forme d'un titre de transport individuel ou collectif, soit sous forme immatérielle, "le billet électronique", dont atteste itinéraire - reçu.

b- bulletin de bagages : talon d'identification de bagages enregistrés combiné ou inclus dans le titre de transport.

c- lettre de transport aérien : document prouvant le contrat du transport par air de marchandises et la prise en charge de la marchandise pour expédition de l'aéroport de départ à l'aéroport de destination indiqué sur ledit document.

- transport international : tout transport dans lequel, le point de départ et le point de destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Etats, soit sur le territoire d'un seul Etat si une escale est prévue sur le territoire d'un autre Etat.

- transport national : tout transport effectué complètement à l'intérieur du territoire national.

- bagages enregistrés : objets personnels accompagnant le passager au cours de son voyage dont le transporteur prend la garde et pour lesquels a délivré un bulletin de bagage, à l'exclusion des bagages de cabine autorisés et emportés par le passager.

Art. 3 - Le titre de transport doit contenir notamment les mentions suivantes :

a) l'indication des points de départ et de destination,

b) si les points de départ et destination sont situés sur le territoire d'un même Etat et si une ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d'un autre Etat, l'indication d'une de ces escales,

c) le nom et prénom du passager,

d) le nom du ou des transporteurs,

e) la date et lieu de l'émission,

f) le prix du transport ainsi que toutes les taxes,

g) le numéro du vol ou des vols, date et heure de départ et d'arrivée,

h) le numéro de dossier de réservation,

i) le numéro du billet,

j) le poids ou le nombre de bagages autorisés,

k) un avis indiquant que les obligations et la responsabilité du transporteur de personnes, de bagages sont régies par les dispositions de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 et toute convention la modifiant ou la remplaçant et ratifiée par la Tunisie, même si le transport n'est pas international au sens de cette convention.

1) La limite de responsabilité si le transporteur a fixé une limite de responsabilité plus élevée que celle prévue par la convention citée au paragraphe précédent, ou toute autre convention la modifiant ou la remplaçant et ratifiée par la Tunisie, même si le transport n'est pas international au sens de la présente convention.

Si le billet de passage est électronique, le transporteur offrira de délivrer au passager un document écrit constatant les indications qui y sont consignées.

Art. 4 - Le bulletin de bagages doit contenir notamment les mentions suivantes :

a- le nom et prénom du passager,

b- l'indication des points de départ et de destination,

c- le numéro du vol, date et heure de départ,

d- le poids des bagages enregistrés.

Art. 5 - La lettre de transport aérien doit contenir notamment les mentions suivantes :

a) l'indication des points de départ et de destination,

b) si les points de départ et destination sont situés sur le territoire d'un même Etat et si une ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d'un autre Etat, l'indication d'une de ces escales,

c) le lieu et la date d'établissement de la lettre du transport aérien,

d) le nom et l'adresse de l'expéditeur,

e) le nom et l'adresse du destinataire,

f) le nom et l'adresse du premier transporteur,

g) le numéro et la date du vol,

h) le numéro de la lettre de transport aérien,

i) la nature de la marchandise,

j) le nombre, le mode d'emballage, les marques particulières ou les numéros des colis,

k) le poids, la quantité, le volume et les dimensions de la marchandise,

l) l'état apparent de la marchandise et de l'emballage,

m) le prix du transport s'il est stipulé, la date et le lieu de paiement et la personne qui doit payer,

n) si l'envoi est fait contre remboursement, le prix des marchandises et, éventuellement, le montant des frais,

o) le montant de la valeur déclarée de la marchandise,

p) les documents transmis au transporteur pour accompagner la lettre de transport aérien,

q) le nombre d'exemplaires originaux de la lettre de transport aérien,

r) le délai de transport et l'indication sommaire de la voie à suivre s'ils ont été spécifiés,

s) un avis indiquant que les obligations et la responsabilité du transporteur de marchandises sont régies par les dispositions de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 et toute convention la modifiant ou la remplaçant et ratifiée par la Tunisie, même si le transport n'est pas international au sens de cette convention.

t) la limite de responsabilité si le transporteur a fixé une limite de responsabilité plus élevée que celle prévue par la convention citée au paragraphe précédent, ou toute autre convention la modifiant ou la remplaçant et ratifiée par la Tunisie, même si le transport n'est pas international au sens de la présente convention.

En cas d'emploi de tout autre moyen constatant les indications citées au présent article, le transporteur doit délivrer à l'expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé de marchandises permettant l'identification de l'expédition et l'accès aux indications enregistrées par ce moyen.

Art. 6 - La lettre de transport aérien est établie par l'expéditeur en trois exemplaires originaux et remise avec la marchandise :

- le premier exemplaire porte la mention "pour le transporteur", il est signé par l'expéditeur.

- le deuxième exemplaire porte la mention "pour le destinataire", il est signé par l'expéditeur et le transporteur et il accompagne la marchandise.

- le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l'expéditeur après acceptation de la marchandise.

La signature du transporteur et celle de l'expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un cachet.

Art. 7 - Le ministre du transport et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 décembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-3647 du 4 décembre 2009.

Monsieur Gharsalli Fathi, administrateur conseiller du service social, est chargé des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Kairouan.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-3648 du 4 décembre 2009.

Monsieur Mestiri Adel, administrateur conseiller du service social, est chargé des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de la Manouba.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-3649 du 4 décembre 2009.

Monsieur Ben Belgacem Khemais, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Zaghuan.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-3650 du 4 décembre 2009.

Monsieur El Melki Habib, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Siliana.

En application du décret n° 2008-214 du 28 janvier 2008, l'intéressé bénéficie dans ses nouvelles fonctions de la classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2009-3651 du 4 décembre 2009.

Il est mis fin aux fonctions de Mademoiselle Trabelsi Monia, médecin inspecteur du travail, en qualité de chef de la division de l'inspection médicale et de la sécurité au travail à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Jendouba.

Par décret n° 2009-3652 du 4 décembre 2009.

Il est mis fin aux fonctions de Madame Landolsi épouse Jouini Karima, administrateur du service social, en qualité de chef de service de l'encadrement et de l'insertion au centre de défense et d'intégration sociales de Jendouba.

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de la santé publique du 4 décembre 2009.

Monsieur Mohammed Moncef Yahyaoui est nommé membre représentant le ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger au conseil d'administration de l'office du thermalisme en remplacement de Monsieur Kamel Kabbao, et ce, à partir du 17 octobre 2009.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 4 décembre 2009.

Est nommé, Monsieur Mohamed Chouikha, membre représentant le ministère de la santé publique, au conseil d'administration de l'hôpital de pneumo-phthisiologie « Abderrahmane Mami » de l'Ariana en remplacement du Monsieur Mohamed Ali Memmi.

Le conseil d'administration de l'hôpital de pneumo-phthisiologie « Abderrahmane Mami » de l'Ariana est présidé par Monsieur Mohamed Chouikha.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 4 décembre 2009.

Monsieur Nabil Ben Saleh est nommé membre représentant le ministère de la santé publique au conseil d'administration de l'hôpital Habib Thameur de Tunis en remplacement du Monsieur Cheker Frini.

Le conseil d'administration de l'hôpital Habib Thameur de Tunis est présidé par Monsieur Nabil Ben Saleh.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2009-3653 du 2 décembre 2009, modifiant le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999 portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1477 du 15 juin 2001.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, relatif aux attributions du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1477 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Sont modifiés, les articles 18, 19, 20, 21 et 22 du décret n° 99-1235 du 31 mai 1999 portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1477 du 15 juin 2001 comme suit :

Article 18 (nouveau) : La direction générale des services communs est chargée notamment :

- de rationaliser la gestion des moyens humains et matériels communs à l'ensemble des services du département,

- de l'élaboration des programmes de formation et de perfectionnement des agents du ministère et leur exécution,

- de coordonner l'activité du département en matière de réforme administrative avec les services concernés du Premier ministère,

- de veiller à l'élaboration et à la mise en application des programmes de gestion des archives et des documents du ministère avec les archives nationales,

- de promouvoir les activités sociales et culturelles au profit du personnel du ministère.

Elle comprend quatre directions et un service :

- 1) la direction des affaires administratives,
- 2) la direction des affaires financières,
- 3) la direction des bâtiments, matériels et transport,
- 4) la direction de la gestion des documents et de la documentation,
- 5) le service de l'action sociale et culturelle.

Article 19 (nouveau) : La direction des affaires administratives est chargée notamment :

- d'arrêter, en collaboration avec les différents services du ministère, le nombre nécessaire des agents et de suivre l'évolution de la loi des cadres du département,

- de la gestion des affaires administratives du personnel,

- d'établir les statuts et règlements concernant la gestion de la carrière du personnel et son évolution ainsi que sa rémunération,

- d'établir, en collaboration avec les différents services du département et des établissements sous-tutelle, la liste des agents proposés pour les différentes décorations,

- d'établir et d'assurer le suivi et l'évaluation des programmes de formation et de perfectionnement au profit des agents du ministère en collaboration avec les directions spécialisées,

- d'organiser les concours et les examens.

Elle comprend deux sous-directions :

1) La sous-direction des affaires administratives :

Elle comprend deux services :

- a- le service de la gestion du personnel,

- b- le service du contentieux administratif.

2) La sous-direction de la formation et du perfectionnement.

Elle comprend deux services :

- a- le service de la formation et du perfectionnement,

- b- le service des concours et des examens.

Article 20 (nouveau) : La direction des affaires financières est chargée notamment :

- de centraliser les opérations d'élaboration du budget de l'administration centrale et régionale du ministère et d'assurer le suivi de leur exécution,

- de la gestion des affaires financières des agents,
- d'engager les différentes dépenses de fonctionnement et d'équipement.

Elle comprend deux sous-directions :

1) La sous-direction du budget :

Elle comprend deux services :

- a- le service des études et des prévisions de budget.

- b- le service de l'exécution et du règlement de budget.

2) La sous-direction de l'ordonnancement :

Elle comprend deux services :

- a- le service de l'ordonnancement des dépenses des agents.

- b- le service de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement et de développement.

Article 21 (nouveau) :

La direction des bâtiments, matériels et transport est chargée notamment :

- du suivi de la gestion du patrimoine du ministère,

- de programmer, d'acquérir, de stocker et de répartir tout matériel, mobilier et fourniture nécessaires au fonctionnement des services relevant du département et de veiller à leur entretien,

- de gérer les bâtiments administratifs, les moyens de transport et les biens meubles du département et de veiller à leur entretien,

- de la gestion des affaires de la sécurité interne du ministère,

- de la préparation des appels d'offres, des adjudications et de la passation des marchés,

- d'assurer le secrétariat de la commission départementale des marchés.

Elle comprend deux sous-directions :

1) La sous-direction des bâtiments :

Elle comprend deux services :

- a- le service gestion des bâtiments administratifs et leur entretien,

- b- le service des marchés,

2) La sous-direction des matériels et du transport :

Elle comprend deux services :

- a- le service du suivi de gestion des véhicules administratifs,

- b- le service de gestion des matériels et de l'inventaire.

Article 22 (nouveau) : La direction de la gestion des documents et de la documentation : Elle est chargée notamment :

- d'élaborer et mettre en application le programme de gestion des documents courants produits ou reçus par les services du ministère dans l'exercice de leur activité, et ce, en collaboration avec les archives nationales.

- d'établir un système de classement des documents du ministère et de veiller à sa bonne application,

- d'élaborer un calendrier de conservation des documents du ministère et de veiller à collecter, organiser et conserver les archives intermédiaires dans des locaux appropriés,

- de verser les archives définitives aux archives nationales,

- d'acquérir et rassembler les documents et les informations quels que soient leur origine et leur support et qui concernent les domaines relevant des attributions du ministère,

- d'accomplir pour ces documents et informations, toutes les opérations relatives à leur traitement matériel et intellectuel, à leur conservation et à leur communication aux utilisateurs,

- d'entreprendre des actions de coopération et d'échange d'expérience avec les services et les organismes similaires à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Elle comprend deux sous-directions :

1) La sous-direction de la gestion des documents administratifs :

Elle comprend deux services :

a- le service des archives courantes

b- le service des archives intermédiaires.

2) La sous-direction de la documentation et de la bibliothèque :

Elle comprend deux services :

a - le service de documentation

b - le service de la bibliothèque.

Art. 2 - Le ministre des finances et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 décembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-3654 du 2 décembre 2009, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Mahdia (délégations d'El Djem, Ksour Essaf, Mahdia, Essouassi et Sidi Alouane).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, telle que modifiée et complétée par les textes ultérieurs (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 91-1269 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 91-1495 du 21 octobre 1991, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 93-1072 du 3 mai 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le reste des délégations du gouvernorat de Mahdia,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Mahdia en date des 5 juillet 2007, 22 février, 14 mars, 26 juin, 8 novembre et 26 décembre 2008, 17 avril, 22 mai, 12 juin et 10 juillet 2009.

Décète :

Article premier - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Mahdia (délégations d'El Djem, Ksour Essaf, Mahdia, Essouassi et Sidi Alouane) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur d'El Mourabitine Délégation d'El Djem	14	34748
2	Sans nom	Secteur d'El Mourabitine Délégation d'El Djem	49	34749
3	Sans nom	Secteur d' Ezzaouia Délégation d'El Djem	288	34750
4	Sans nom	Secteur d'Ezzaouia Délégation d'El Djem	73	34746

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
5	Sans nom	Secteur d'El Bradaâ Sud Délégation de Ksour Essef Sud	1092	33048
6	Sans nom	Secteur d'El H'Kaïma Ouest Délégation de Mahdia	26806	35844
7	Sans nom	Secteur d'El H'Kaïma Ouest Délégation de Mahdia	8707	35845
8	Sans nom	Secteur d'El H'Kaïma Ouest Délégation de Mahdia	6808	35846
9	Sans nom	Secteur d'El H'Kaïma Ouest Délégation de Mahdia	1403	35847
10	Sans nom	Secteur d'El H'Kaïma Ouest Délégation de Mahdia	5972	46735
11	Sans nom	Secteur d'El H'Kaïma Ouest Délégation de Mahdia	6511	46736
12	Sans nom	Secteur d'El H'Kaïma Ouest Délégation de Mahdia	4683	46737
13	Sans nom	Secteur d'El H'Kaïma Ouest Délégation de Mahdia	5564	46738
14	Sans nom	Secteur d'El H'Kaïma Ouest Délégation de Mahdia	11124	46740
15	Sans nom	Secteur de Zouila Sud Délégation de Mahdia	189	35949
16	Sans nom	Secteur d'Echhimet Sud Délégation d'Essouassi	4365	40912
17	Sans nom	Secteur d'Essaâda Délégation de Sidi Alouane	3452	46745
18	Sans nom	Secteur d'Essaâda Délégation de Sidi Alouane	3459	46749

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 décembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2009-3655 du 4 décembre 2009.

Monsieur Ezzddine Ousji, administrateur conseiller des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé des fonctions de sous-directeur des sommiers de consistance et registres d'inventaires des biens de l'Etat à la direction générale du recensement des biens publics au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 2 décembre 2009, fixant les conditions d'assurance de la responsabilité civile professionnelle découlant de l'exercice des professions maritimes prévue par l'article 15 de la loi n° 2008-44 du 21 juillet 2008 portant organisation des professions maritimes.

Le ministre des finances,

Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 2008-44 du 21 juillet 2008, portant organisation des professions maritimes et notamment ses articles 2 et 15.

Arrête :

Article premier - La limite minimale de la garantie relative à l'assurance de la responsabilité civile professionnelle découlant de l'exercice de l'une des professions maritimes mentionnées au deuxième article de la loi n° 2008-44 du 21 juillet 2008 est fixée comme suit :

	La profession	Limite minimale de la garantie
1	L'entreprise de classification des navires	50.000 dinars
2	Entrepreneur de manutention au : - Entrepreneur de manutention au port de Tunis - Goulette- Radès - Entrepreneur de manutention au port de Sfax - Sidi Youssef - Entrepreneur de manutention au port de Sousse - Entrepreneur de manutention au port de Bizerte- Menzel Bourguiba - Entrepreneur de manutention au port de Gabès - Entrepreneur de manutention au port de Zarzis - Entrepreneur de manutention au port de Skhira	250.000 dinars 250.000 dinars 250.000 dinars 250.000 dinars 100.000 dinars 100.000 dinars 100.000 dinars
3	Consignation de navires : - Consignation de navires dans un seul port - Consignation de navires dans plus d'un port	50.000 dinars 100.000 dinars
4	Consignation de cargaison	100.000 dinars
5	Ravitailleur de navires : - Ravitailleur de navires dans un seul port - Ravitailleur de navires dans plus d'un port	10.000 dinars 25.000 dinars
6	Le courtier d'affrètement	30.000 dinars
7	La gestion de navires de commerce	30.000 dinars
8	L'assistance, le sauvetage et le remorquage en mer	250.000 dinars
9	La représentation des sociétés étrangères de classification des navires	10.000 dinars
10	Le pilote	50.000 dinars
11	L'expert maritime	10.000 dinars

Art. 2 - Le montant des dommages restant à la charge de l'assuré ne peut être supérieur à 10% du montant des indemnités dues avec un montant minimal dans tous les cas de 2.500 dinars.

Art. 3 - Les conditions d'assurance de la responsabilité civile professionnelle de l'armateur et du transporteur maritime sont fixées au cas par cas conformément à l'article 44 du code des assurances.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 décembre 2009.

Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 2 décembre 2009, fixant les conditions d'assurance de la responsabilité civile professionnelle découlant de l'exercice de l'activité de transitaire prévue par l'article 19 de la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-43 du 21 juillet 2008.

Le ministre des finances,

Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 95-32 du 14 avril 1995, relative aux transitaires, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-43 du 21 juillet 2008 et notamment son article 19 (nouveau).

Arrête :

Article premier - La limite minimale de la garantie relative à l'assurance de la responsabilité civile professionnelle découlant de l'exercice de l'activité de transitaire est fixée à cent mille dinars (100.000).

Art. 2 - Le montant des dommages restant à la charge de l'assuré ne peut être supérieur à 10% du montant des indemnisations dues avec un montant minimal dans tous les cas de 2.500 dinars.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 décembre 2009.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 2 décembre 2009, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment le paragraphe IV de son article 44,

Vu le code des droits et procédures fiscaux et notamment ses articles 50, 74 et 111,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007,

Vu le décret n° 2004-730 du 22 mars 2004, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, portant organisation et attributions des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances,

Vu le décret n° 2009-2678 du 23 septembre 2009, portant nomination de Monsieur Meftah Ounissi, chef de centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 16 novembre 2009, portant désignation de monsieur Meftah Ounissi, chef de centre régional de contrôle des impôts de Kébéli relevant des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions des articles 50, 74, et 111 du code des droits et procédures fiscaux et du paragraphe IV de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur Meftah Ounissi, chef de centre régional de contrôle des impôts de Kébéli relevant des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances, le droit de signature de :

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 du code des droits et procédures fiscaux,

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans le code des droits et procédures fiscaux, à l'exception de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue par l'article 111 du code des droits et procédures fiscaux,

- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue par le paragraphe IV de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 décembre 2009.

Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 2 décembre 2009, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment le paragraphe IV de son article 44,

Vu le code des droits et procédures fiscaux et notamment ses articles 50, 74 et 111,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007,

Vu le décret n° 2004-730 du 22 mars 2004, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, portant organisation et attributions des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances,

Vu le décret n° 2009-2757 du 28 septembre 2009, portant nomination de Monsieur Mohamed Fradi, chef de centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 16 novembre 2009, portant désignation de Monsieur Mohamed Fradi, chef de centre régional de contrôle des impôts de Gabès relevant des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions des articles 50, 74, et 111 du code des droits et procédures fiscaux et du paragraphe IV de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur Mohamed Fradi, chef de centre régional de contrôle des impôts de Gabès relevant des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances, le droit de signature de :

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 du code des droits et procédures fiscaux,

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans le code des droits et procédures fiscaux, à l'exception de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue par l'article 111 du code des droits et procédures fiscaux,

- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue par le paragraphe IV de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 décembre 2009.

Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 2 décembre 2009, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment le paragraphe IV de son article 44,

Vu le code des droits et procédures fiscaux et notamment ses articles 50, 74 et 111,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007,

Vu le décret n° 2004-730 du 22 mars 2004, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, portant organisation et attributions des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances,

Vu le décret n° 2009-2758 du 28 septembre 2009, portant nomination de Monsieur Mohamed Lamine Arfaoui, chef de centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 16 novembre 2009, portant désignation de Monsieur Mohamed Lamine Arfaoui, chef de centre régional de contrôle des impôts de Tataouine relevant des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions des articles 50, 74, et 111 du code des droits et procédures fiscaux et du paragraphe IV de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur Mohamed Lamine Arfaoui, chef de centre régional de contrôle des impôts de Tataouine relevant des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances, le droit de signature de :

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 du code des droits et procédures fiscaux,

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans le code des droits et procédures fiscaux à l'exception de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue par l'article 111 du code des droits et procédures fiscaux,

- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue par le paragraphe IV de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 décembre 2009.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Décret n° 2009-3656 du 2 décembre 2009, portant intégration des périmètres communaux de Hajeb Layoun, Bouhajla et Haffouz du gouvernorat de Kairouan dans les circonscriptions d'intervention de l'office national de l'assainissement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 et la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office national de l'assainissement, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001 et la loi n° 2004-70 du 2 août 2004 et la loi n° 2007-35 du 4 juin 2007 et notamment son article 7,

Vu le décret du 5 juillet 1956, portant création de la commune de Hajeb Layoun,

Vu le décret du 12 mars 1957, portant création de la commune de Sidi Amor Bouhajla,

Vu le décret n° 57-120 du 13 décembre 1957, portant création de la commune de Haffouz,

Vu le décret n° 77-712 du 9 septembre 1977, portant extension du périmètre communal de Hje Layoun,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu les délibérations des conseils municipaux de Hje Layoun, Bouhajla et Haffouz dans leurs séances respectives du 28 novembre 2008, 29 novembre 2008 et 28 février 2009,

Vu l'avis du tribunal administratif .

Décète :

Article premier - Les périmètres communaux de Hje Layoun, Bouhajla et Haffouz sont intégrés dans les circonscriptions d'intervention de l'office national de l'assainissement à partir de l'exécution du présent décret.

Art. 2 - Les ministres de l'intérieur et du développement local, de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 décembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 4 décembre 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont complété et notamment le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 22 novembre 2007, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal, tel qu'il a été complété par l'arrêté du 2 octobre 2009.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, le 31 janvier 2010 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal conformément aux conditions prévues par l'arrêté du 22 novembre 2007 susvisé.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinquante (50) postes.

Art. 3 - Les demandes de candidatures doivent être adressées par la voie hiérarchique au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, et ce, dans un délai n'excédant pas le 26 décembre 2009.

Tunis, le 4 décembre 2009.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la technologie*

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-3657 du 4 décembre 2009.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Salem Ghlem, ingénieur général, chargé des fonctions de directeur de la réglementation et des ressources humaines à la direction générale de la tutelle des entreprises au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Par décret n° 2009-3658 du 4 décembre 2009.

Monsieur Mohamed Saied, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des engagements et du développement au bureau de mise à niveau de l'industrie au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

DEROGATION

Par décret n° 2009-3659 du 7 décembre 2009.

Il est accordé à Monsieur Othman Ben Arfa une dérogation d'exercer dans le secteur public pour une année, à compter du 1^{er} janvier 2010.

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 4 décembre 2009, portant autorisation de la cession partielle d'intérêts et institution d'un permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Sidi Mansour ».

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 février 2008,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres des hydrocarbures,

Vu le décret n° 2009-2963 du 5 octobre 2009, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis le 8 juin 2009 par l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et les sociétés « OMV (Tunisien) Sidi Mansour GmbH » et « Thani Tunisia Sidi Mansour B.V. » d'autre part,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 17 janvier 2006, portant institution d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « Sidi Mansour » au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières en tant que titulaire et de la société « Al Thani Corporation Limited » en tant qu'entrepreneur,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 19 avril 2008, portant extension d'une année de la validité du permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « Sidi Mansour »,

Vu la lettre du 16 août 2006 par laquelle la société « Al Thani Corporation Limited » a notifié la cession totale de ses intérêts dans le permis "Sidi Mansour" au profit de sa filiale « Thani Tunisia Sidi Mansour B. V »,

Vu la demande déposée le 15 novembre 2008, à la direction générale de l'énergie par laquelle la société « Thani Tunisia Sidi Mansour B.V » a sollicité conformément à l'article 34 du code des hydrocarbures, l'autorisation de céder une partie de ses intérêts dans le permis « Sidi Mansour » au profit de la société « OMV (Tunisien) Sidi Mansour GmbH »,

Vu la demande déposée le 21 novembre 2008, à la direction générale de l'énergie par laquelle les sociétés « OMV (Tunisien) Sidi Mansour GmbH », « Thani Tunisia Sidi Mansour B.V » et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières ont sollicité conformément à l'article 10 du code des hydrocarbures la transformation du permis de prospection « Sidi Mansour » en permis de recherche,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 15 janvier 2009,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article premier - Est autorisée, la cession partielle des intérêts détenus par la société « Thani Tunisia Sidi Mansour B.V » dans le permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « Sidi Mansour » au profit de la société « OMV (Tunisien) Sidi Mansour GmbH ».

Suite à cette cession partielle d'intérêts, l'entrepreneur sera composé de :

- OMV (Tunisien) Sidi Mansour GmbH : 80%,
- Thani Tunisia Sidi Mansour B.V : 20%.

Art. 2 - Est institué pour une période de trois ans à compter du jour suivant l'expiration du permis de prospection, soit à partir du 24 janvier 2009, le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Sidi Mansour » au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières en tant que Titulaire et des sociétés « OMV (Tunisien) Sidi Mansour GmbH » et « Thani Tunisia Sidi Mansour B.V » en tant qu'entrepreneur.

Situé en mer au nord du Golfe de Gabès, ce permis comporte 1648 périmètres élémentaires, soit 6592 kilomètres carrés et est délimité, conformément au décret susvisé n° 2000-946 du 2 mai 2000, par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après :

Sommets	N° de repères
1	Intersection du méridien 402 avec la limite côtière tunisienne
2	Intersection du parallèle 606 avec la limite côtière tunisienne
3	436 606
4	436 596
5	498 596
6	498 588

Sommets	N° de repères
7	528 588
8	528 578
9	540 578
10	540 534
11	508 534
12	508 536
13	496 536
14	496 534
15	488 534
16	488 528
17	472 528
18	472 532
19	468 532
20	468 536
21	464 536
22	464 546
23	448 546
24	448 554
25	442 554
26	442 568
27	430 568
28	430 564
29	418 564
30	418 560
31	414 560
32	414 554
33	408 554
34	408 560
35	406 560
36	406 564
37	402 564
38/1	Intersection du méridien 402 avec la limite côtière tunisienne.

Art. 3 - Les droits et obligations relatifs au présent permis seront régis par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, telle que modifiée et complétée par les lois n° 2002-23 du 14 février 2002 et n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 février 2008 ainsi que par l'ensemble des textes législatifs et réglementaires susvisés.

Tunis, le 4 décembre 2009.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et
des petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 4 décembre 2009, portant institution d'un permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Louza ».

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n° 2004- 61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 février 2008,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres des hydrocarbures,

Vu le décret n° 2009-2964 du 5 octobre 2009, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis le 7 août 2008 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières en tant que titulaire et la société « MEDOIL plc » en tant qu'entrepreneur d'autre part,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001 fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 15 septembre 2005, portant instituant d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « Louza » au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières en tant que titulaire et des sociétés « MEDOIL plc » et « TGS-NOPEC Geophysical Company A.s » en tant qu'entrepreneur,

Vu les demandes déposées le 12 juillet et le 12 novembre 2007, à la direction générale de l'énergie, par lesquelles les sociétés « MEDOIL plc », « TGS-NOPEC Geophysical Company A.s » et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières, ont sollicité conformément à l'article 10 du code des hydrocarbures, la conversion du permis de prospection « Louza » en permis de recherche,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 17 décembre 2007,

Vu la notification en date du 14 janvier 2008, relative à l'achat de « MEDOIL plc » par « Capricorn Petroleum Limited » filiale de « Cairn Energy PLC »,

Vu la lettre du 19 mars 2008 relative au retrait de la société « TGS-NOPEC Geophysical Company A.s » du permis « Louza »,

Vu la lettre de garantie bancaire en date du 25 mai 2009 déposée à la direction générale de l'énergie le 27 mai 2009,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article premier - Est institué pour une période de trois ans à compter du jour suivant l'expiration du permis de prospection, soit à partir du 23 septembre 2007, un permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Louza » au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières en tant que titulaire et de la société « MEDOIL plc » en tant qu'entrepreneur.

Situé au large du Golfe de Gabès, ce permis comporte 1016 périmètres élémentaires, soit 4064 kilomètres carrés et est délimité conformément au décret susvisé n° 2000-946 du 2 mai 2000 par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après :

Sommets	N° des repères
1	498 626
2	Intersection du parallèle 626 avec la limite du plateau continental Tuniso- Italien
3	Intersection du méridien 560 avec la limite du plateau continental Tuniso-Italien
4	560 582
5	584 582
6	Intersection du méridien 584 avec la limite du plateau continental Tuniso-Lybie
7	Intersection du méridien 574 avec la limite du plateau continental Tuniso- Lybie
8	574 584
9	540 584
10	540 578
11	528 578
12	528 588
13	498 588
14/1	498 626

Art. 2 - Les droits et obligations relatifs au présent permis seront régis par la loi n° 99-93 du 17 août 1999 telle que complétée par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 février 2008 ainsi que par l'ensemble des textes législatifs et réglementaires susvisés.

Tunis, le 4 décembre 2009.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTÈRE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

Arrêté du ministre des technologies de la communication du 2 décembre 2009, portant approbation du plan national de numérotation et d'adressage.

Le ministre des technologies de la communication,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008 et notamment son article 39,

Vu le décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008, fixant les conditions générales d'exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès et notamment son article 10,

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication du 10 août 2001, portant approbation du plan national de numérotation et d'adressage, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 30 mars 2009,

Vu l'avis de l'instance nationale des télécommunications.

Arrête :

Article premier - Est approuvé, le plan national de numérotation et d'adressage annexé au présent arrêté.

Art. 2 - L'application du présent plan entre en vigueur à la date de publication du présent arrêté pour la partie relative aux ressources de la numérotation et le 1^{er} janvier 2010 pour la partie relative aux ressources d'adressage.

Art. 3 - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté du ministre des technologies de la communication du 10 août 2001 portant approbation du plan national de numérotation et d'adressage.

Tunis, le 2 décembre 2009.

*Le ministre des technologies
de la communication*

El Hadj Gley

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

LE PLAN NATIONAL DE NUMEROTATION ET D'ADRESSAGE

PREMIERE PARTIE

Des ressources de numérotation

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier : La partie relative aux ressources de la numérotation du plan national de numérotation et d'adressage définit la structure de l'ensemble des numéros permettant notamment d'identifier les points de terminaison fixes ou mobiles des réseaux et des services téléphoniques, d'acheminer les appels et d'accéder aux ressources internes des réseaux conformément aux recommandations internationales en vigueur, ainsi que les règles de gestion de ce plan. Il fixe les procédures et les conditions de réservation et d'attribution de ressources de numérotation.

Article 2 : Sont fixés par décision de l'instance nationale des télécommunications les codes relatifs à l'identification des réseaux de télécommunications et les codes relatifs aux points de signalisation nationaux et internationaux conformément aux normes internationales en vigueur.

Article 3 : On entend par :

- réservation : le maintien à la disposition d'un opérateur ou d'un fournisseur de services de télécommunications de ressources de numérotation pendant une durée déterminée, selon les conditions fixées par la décision de réservation,
- attribution : l'octroi à un opérateur ou à un fournisseur de service de télécommunications du droit d'utilisation des ressources de numérotation pour son propre compte ou pour le compte de ses clients, selon les conditions fixées par la décision d'attribution,

- service de portabilité : le service offert aux utilisateurs leur permettant de conserver leurs numéros en cas de changement d'opérateur.

CHAPITRE II

De la structuration des ressources de numérotation

Article 4 : Les services des télécommunications et les points de terminaisons ou équipements fixes ou mobiles des réseaux sont identifiés par des numéros d'une longueur uniforme de huit (8) chiffres à l'exception de ceux commençant par les chiffres «1» et « 87 ».

Ces numéros comprennent les numéros affectés à la sélection directe à l'arrivée pour les réseaux publics de téléphonie fixe.

Article 5 : Le premier chiffre des numéros des plages, identifie le type de services des télécommunications ouverts au public auxquels sont affectées les ressources de numérotation comme suit :

- Le chiffre « 1 » : Services d'intérêt général, services spéciaux et les services internet,
- Le chiffre « 8 » : Services des réseaux intelligents et services à valeur ajoutée des télécommunications,
- Les chiffres « 2 », « 3 », « 4 », « 5 », « 7 » et « 9 » : Services de télécommunications téléphoniques.
- Le chiffre « 6 » : réservé.

Article 6 : Les numéros de la plage « 1 » sont affectés aux services suivants :

- services fournis par les opérateurs et directement liés à l'exploitation des réseaux,
- services spéciaux,
- services publics fournis par les départements ministériels et les organismes publics,
- services d'intérêt général gratuits.

La longueur de ces numéros est fixée à 4 chiffres à l'exception de ceux affectés aux appels de secours dont la longueur est fixée à 3 chiffres.

Sont affectés à ces services les numéros des sous-plages suivantes :

- les numéros de la sous-plage « 10 » :
 - * les numéros « de 1000 à 1079 » sont affectés pour les utilisations internes à chaque réseau public des télécommunications,
 - * les numéros « de 1080 à 1099 » sont affectés pour les essais techniques inter-réseaux de différents opérateurs,
 - * les numéros de la sous-plage « 11 » sont affectés aux services fournis au public gratuitement par les opérateurs des réseaux publics des télécommunications et liés à l'exploitation de réseaux,

* les numéros de la sous-plage « 12 » sont affectés pour la fourniture des services de renseignement,

- les numéros des sous-plages « 13 », « 14 » et « 15 » sont réservés,

- les numéros de la sous-plage « 16 » sont affectés aux services Internet et aux services télématiques autres que audio-phonique,

- les numéros de la sous-plage « 17 » sont affectés pour les services de commutation d'appels ou de télégrammes offerts par opératrices ou par serveurs,

- les numéros de la sous-plage « 18 » sont affectés aux services publics fournis gratuitement par les départements ministériels ou par des organismes publics,

- les numéros de la sous-plage « 19 » sont affectés aux appels de secours, destinés au :

* service d'aide médicale urgente «SAMU» (le numéro « 190 »),

* garde nationale (le numéro « 193 »),

* garde nationale maritime (le numéro « 194 »),

* police de secours (le numéro « 197 »),

* protection civile (le numéro « 198 »).

L'instance nationale des télécommunications peut attribuer d'autres numéros de la sous-plage « 19 » aux services d'urgence.

Article 7 : Les numéros de la plage « 8 » sont affectés aux services des réseaux intelligents et services à valeur ajoutée des télécommunications comme suit :

- les numéros de la sous-plage « 80 » sont les numéros «libre appel» vers lesquels les appels sont facturés à l'appelé,

- les numéros de la sous-plage « 81 » sont les numéros des « services des télécommunications des centres d'appels ». Les appels vers ces numéros sont facturés à l'appelant compte tenu du prix de l'acheminement de l'appel et du prix de la fourniture du service,

- les numéros de la sous-plage « 82 » sont les numéros «coûts partagés», Les appels vers ces numéros sont facturés à l'appelant à un prix inférieur au prix d'un appel vers les numéros des points de terminaisons des services téléphoniques fixes et l'appelé se charge de payer la différence,

- les numéros de la sous-plage « 83 » sont les numéros «uniques» utilisés pour émettre ou recevoir des appels à partir d'un point de terminaison fixe ou mobile quelle que soit sa position géographique et quel que soit le réseau auquel il est raccordé,

- les numéros de la sous-plage « 87 » sont utilisés comme des codes pour l'accès aux « services des télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile ». La longueur de ces numéros est fixée à 6 chiffres. Les messages courts envoyés vers ces numéros sont facturés à l'émetteur compte tenu du prix de l'acheminement du message court et du prix de la fourniture du service,

- les numéros de la sous-plage « 88 » sont les numéros des « services à valeur ajoutée des télécommunications de type audiophonique ». Les appels vers ces numéros sont facturés à l'appelant compte tenu du prix de l'acheminement de l'appel et du prix de la fourniture du service,

- les numéros des sous-plages « 84 », « 85 », « 86 » et « 89 » sont réservés.

Article 8 : Le préfixe « 0 » est utilisé pour l'accès aux services de l'opérateur transporteur du trafic téléphonique identifié par T comme suit :

« 0T » : sélection du transporteur du trafic téléphonique interurbain,

« 00 » : présélection du transporteur du trafic téléphonique international,

« 0T0 » : sélection du transporteur du trafic téléphonique international appel par appel.

T = de « 1 » à « 9 » identifiant de l'opérateur transporteur du trafic téléphonique.

CHAPITRE III

Des procédures de réservation et d'attribution des ressources de numérotation

Section première

Des procédures de réservation

Article 9 : Les ressources de numérotation sont réservées au profit d'un opérateur ou fournisseur de services des télécommunications sur la base d'une demande adressée à l'instance nationale des télécommunications par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception ou de dépôt auprès de l'instance contre remise d'un récépissé.

Cette demande comprend obligatoirement les documents suivants :

- un formulaire fourni par l'instance dûment rempli, daté et signé par le demandeur,

- une copie de l'autorisation accordée pour la fourniture de services des télécommunications, en cas de nécessité,

- une copie de la convention de fourniture du service conclue entre l'opérateur de réseau public des télécommunications et le fournisseur de service, en cas de nécessité,

- une étude technico-commerciale comportant la description du service, le schéma de l'architecture prévue, les conditions de mise en service, les ressources de numérotation demandées et, le cas échéant, les localisations géographiques des centres de commutation ou des serveurs et la date prévue pour le début de l'utilisation de chaque ressource de numérotation.

L'instance nationale des télécommunications peut, en cas de nécessité, demander au titulaire les informations complémentaires afin de préciser certains éléments contenus dans les documents précités.

Le demandeur peut indiquer les informations à caractère confidentiel.

Est considérée nulle, toute demande de réservation de ressources de numérotation composées de 8 chiffres portant sur des blocs inférieurs à 10000 numéros ou ses multiples à l'exception des numéros des plages/sous-plages suivantes :

- les numéros de la plage « 1 » et des sous-plages « 81 », « 87 » et « 88 » et pour lesquels la demande de réservation doit être exprimée à l'unité,

- les numéros des sous-plages « 80 », « 82 » et « 83 » pour lesquels la demande de réservation doit porter sur des blocs de 1000 numéros ou ses multiples.

Article 10 : L'instance nationale des télécommunications se charge de répondre au demandeur par écrit ou par voie électronique, et ce, soit pour signifier son accord à la réservation ou son refus qui doit être motivé, dans un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande complète et, le cas échéant, à partir de la présentation des informations complémentaires.

Article 11 : Le demandeur de la réservation est tenu de la confirmer par écrit ou par voie électronique, obligatoirement au cours du dernier mois de chaque année civile et, en cas de nécessité, il peut, au cours de ce mois, actualiser le contenu des documents de réservation.

En l'absence de confirmation, l'instance nationale des télécommunications annule la réservation après notification au demandeur.

Article 12 : Les ressources réservées doivent faire l'objet d'une demande d'attribution dans un délai ne pouvant excéder deux ans à compter de la date de notification de la décision de réservation.

A l'expiration de ce délai, la réservation est considérée nulle.

Section II

Des procédures d'attribution

Article 13 : La demande d'attribution de ressources de numérotation est adressée à l'instance nationale des télécommunications par lettre recommandée ou par document électronique fiable avec accusé de réception ou de dépôt auprès de l'instance contre remise d'un récépissé. Que les ressources aient fait ou non l'objet de réservation, la demande doit obligatoirement comporter les documents suivants :

- les documents prévus à l'article 9 du présent plan après les avoir actualisés,

- un document comprenant la période d'attribution et la région géographique concernée,

- un document comprenant la description du service et les conditions d'accès, les prévisions d'utilisation de la ressource sur les trois premières années et les éléments de trafic y afférents,

L'instance nationale des télécommunications peut, en cas de nécessité, demander au titulaire des informations complémentaires afin de préciser certains éléments qui sont contenus dans les documents précités.

Le demandeur peut indiquer les informations à caractère confidentiel.

Est considérée nulle, toute demande d'attribution de ressources de numérotation composée de 8 chiffres portant sur des blocs inférieurs à 10 000 numéros ou ses multiples à l'exception des numéros des plages/sous-plages suivantes :

- les numéros de la plage « 1 » et des sous-plages « 81 », « 87 » et « 88 » et pour lesquels la demande d'attribution doit être exprimée à l'unité,

- les numéros des sous-plages « 80 » « 82 » et « 83 » pour lesquels la demande d'attribution doit porter sur des blocs de 1000 numéros ou ses multiples.

Article 14 : L'instance nationale des télécommunications se charge de répondre au demandeur par écrit ou par voie électronique, et ce, soit pour signifier son accord à l'attribution ou son refus qui doit être motivé, dans un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande complète et, le cas échéant, à partir de la présentation des informations complémentaires.

L'instance peut attribuer la ressource demandée pour une période déterminée ou une partie de cette ressource avec indication des motifs.

Article 15 : La ressource doit être utilisée dans un délai ne dépassant pas une année à compter de la notification de la décision d'attribution. Le titulaire de la ressource doit signaler à l'instance par écrit ou par voie électronique l'utilisation effective des ressources dans un délai ne dépassant pas une semaine de la date de son utilisation. On entend par utilisation effective, la mise en service commerciale du numéro de façon individuelle ou l'exploitation des blocs de numéros sur le réseau.

Section III

Du contrôle

Article 16 : Le titulaire de la ressource est tenu d'adresser, par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception ou par dépôt auprès de l'instance contre remise d'un récépissé avant le 31 janvier de chaque année, à l'instance nationale des télécommunications un rapport d'utilisation des ressources attribuées l'année précédente. Ce rapport doit contenir les informations suivantes :

- les conditions d'utilisation des ressources attribuées,
- les taux d'utilisation des ressources attribuées selon les méthodes fixées par l'instance nationale des télécommunications,
- la localisation géographique des numéros attribués pour les numéros des réseaux téléphoniques,
- les services qui utilisent les ressources attribuées,
- le nombre des numéros portés suivant leur localisation.

L'instance peut, à tout moment, pour vérifier l'efficacité de l'utilisation des ressources de numérotation, demander aux opérateurs et fournisseurs de services de fournir les informations relatives aux conditions d'utilisation des ressources qui leur sont attribuées.

Section IV

De l'annulation de la réservation ou de l'attribution

Article 17 : La réservation est annulée dans les cas suivants :

- à la demande du titulaire,
- si la réservation n'est pas confirmée conformément à l'article 11 du présent plan,

- si le titulaire ne paie pas les redevances annuelles exigibles dans les délais fixés par la décision de réservation émise par l'instance nationale des télécommunications,

- si les ressources réservées ne font pas l'objet d'une demande d'attribution au cours des deux années à compter de la date de la décision de réservation.

Article 18 : L'attribution est annulée dans les cas suivants :

- à la demande du titulaire,
- si la ressource attribuée n'a pas été utilisée ou si les conditions de son attribution n'ont pas été respectées,
- si le titulaire ne paie pas les redevances annuelles exigibles dans les délais fixés par la décision d'attribution émise par l'instance nationale des télécommunications,
- si le titulaire ne remet pas le rapport d'utilisation des ressources attribuées prévu par l'article 16 du présent plan.

Article 19 : A l'exception du cas d'annulation à la demande du titulaire de la ressource, l'instance nationale des télécommunications annule la réservation ou l'attribution sur la base des procédures suivantes :

- l'instance notifie au titulaire de la ressource par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception, les griefs de nature à justifier l'annulation de la réservation ou de l'attribution, le titulaire de la ressource doit présenter ses observations à l'instance par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de notification,

- l'instance peut, dans les 15 jours qui suivent la date de réception des observations du titulaire de la ressource, annuler la réservation ou l'attribution qui doit être motivée. Elle en informe l'intéressé, et en cas de nécessité, les opérateurs de réseaux publics de télécommunications et les opérateurs de réseaux d'accès, par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception.

L'instance nationale des télécommunications ne peut attribuer de nouveau une ressource de numérotation ayant fait l'objet d'annulation de son attribution avant six mois de la date d'annulation de la décision d'attribution.

CHAPITRE IV

Des dispositions transitoires

Article 20 : Les opérateurs des réseaux publics de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications qui exploitent des ressources de numérotation non-conformes au présent plan à la date de sa mise en vigueur, sont tenus de présenter à l'instance nationale des télécommunications, dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de cette date, les informations et les documents nécessaires à l'attribution de ressources de numérotation conformes audit plan. Ils sont tenus, également, d'assurer la continuité de l'exploitation de ces ressources pendant trois mois au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent plan.

DEUXIEME PARTIE

Des ressources d'adressage

Article 21 : La partie relative à l'adressage du plan national de numérotation et d'adressage définit la structure des noms de domaine permettant l'accès aux services Internet conformément aux normes internationales en vigueur, et fixe les règles et les procédures de gestion des noms des domaines et des ressources numériques y afférentes.

Article 22 : On entend par :

- domaine national (.tn) : le domaine racine réservé à la Tunisie.
- domaine sectoriel : le nom composé du domaine national précédé par un nom caractérisant les structures administratives ou les personnes morales selon la nature de leurs activités ou les personnes physiques.
- nom de domaine Internet : l'adresse nominative composée du domaine national ou sectoriel précédé de l'identifiant nominatif unique du titulaire de l'adresse.
- charte de nommage : l'ensemble des règles structurant les noms de domaine Internet et conditions d'enregistrement et d'utilisation de ces noms de domaine ainsi que les procédures de résolution de litiges y afférents.
- adresse IP : l'identifiant numérique unique de l'équipement connecté au réseau Internet, composé d'une série de quatre ou huit ensembles de nombres conformément aux spécifications internationales en vigueur.

- registre : personne morale spécialisée dans la gestion technique des systèmes d'information relatifs aux noms des domaines Internet.

- bureau d'enregistrement: personne morale spécialisée dans l'enregistrement des noms des domaines Internet auprès du registre et au profit des clients conformément aux dispositions de la charte de nommage.

- organisme d'attribution des adresses IP : personne morale spécialisée dans la gestion technique des bases de données relatives aux adresses de protocole Internet (IP).

CHAPITRE PREMIER

Des noms des domaines Internet

Article 23 : La charte de nommage est élaborée par l'instance nationale des télécommunications. Elle comprend notamment :

- la structuration des noms des domaines Internet,
- les conditions d'enregistrement et d'utilisation des noms des domaines Internet,
- les procédures de résolution de litiges relatifs aux noms des domaines Internet.

Article 24 : Le registre est chargé par l'instance nationale des télécommunications, en vertu d'une convention, de la gestion technique des systèmes d'information relatifs aux noms des domaines Internet en coordination avec les instances internationales chargées des noms des domaines Internet.

Le registre conclut avec chaque bureau d'enregistrement une convention préalablement approuvée par l'instance nationale des télécommunications.

Article 25 : Toute personne physique ou morale peut obtenir un nom de domaine Internet conformément aux conditions prévues par la charte de nommage.

Article 26 : La demande d'enregistrement d'un nom de domaine Internet est adressée au bureau d'enregistrement par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception ou de dépôt auprès du bureau d'enregistrement contre remise d'un récépissé.

Le bureau d'enregistrement procède à l'enregistrement du nom de domaine Internet et ne peut accepter aucune demande d'enregistrement non conforme aux dispositions de la charte de nommage.

Article 27 : Le registre procède, annuellement, à un audit des opérations d'enregistrement au niveau des bases de données des noms des domaines Internet pour vérifier le respect, par les bureaux d'enregistrement, de leurs obligations et transmet à l'instance nationale des télécommunications un rapport en la matière.

Article 28 : Le titulaire du nom doit mettre en service le nom de domaine dans un délai ne dépassant pas une année. Le bureau d'enregistrement concerné est chargé de notifier au registre la date de cette mise en service.

A défaut de demande de prorogation de ce délai, l'enregistrement du nom de domaine Internet en question est résilié conformément aux dispositions de la charte de nommage.

Article 29 : Sont soumises aux mêmes procédures prévues dans ce chapitre toutes les demandes de modification ou de résiliation d'un nom de domaine Internet.

Article 30 : Toute personne physique ou morale peut héberger ses propres pages web propres dans ses systèmes informatiques à condition d'observer les règles de sécurité informatique fixées par l'agence nationale de sécurité informatique.

L'agence nationale de sécurité informatique procède au contrôle du respect de ces règles, et en cas d'infraction à ces règles, elle doit en informer immédiatement le registre.

Le registre est chargé de suspendre l'utilisation des noms des domaines Internet relatifs aux pages web objets des infractions et ce conformément aux dispositions de la charte de nommage jusqu'à la levée de ces infractions.

CHAPITRE II

Des adresses IP

Article 31 : L'organisme d'attribution des adresses IP est chargé de fournir les blocs d'adresses IP aux fournisseurs de services Internet et ce en vertu d'une décision de l'instance nationale des télécommunications.

L'instance nationale des télécommunications est chargée de la révision de la structuration du modèle des adresses IP en Tunisie conformément aux développements réalisés à l'échelle mondiale dans le domaine des protocoles adoptés et en coordination avec les instances internationales chargées des adresses IP.

Article 32 : Les blocs d'adresses IP sont attribués aux fournisseurs de services Internet sur la base d'une demande écrite adressée à l'instance nationale des télécommunications par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception ou de dépôt auprès de l'instance contre remise d'un récépissé. Cette demande comprend un formulaire fourni par l'instance dûment rempli, daté et signé par le demandeur qui précise notamment ses besoins en ces ressources et la méthode de fourniture de ces adresses à ses clients.

Article 33 : L'instance nationale des télécommunications charge l'organisme d'attribution des adresses IP, en vertu d'une convention, de la gestion technique des bases de données relatives aux adresses IP conformément aux normes internationales en vigueur et en coordination avec les instances internationales chargées des adresses IP.

Article 34 : Les fournisseurs de services Internet doivent fournir à l'instance nationale des télécommunications et à l'organisme d'attribution des adresses IP, selon les méthodes fixées par ce dernier, la situation de l'attribution des adresses IP qui leur sont affectées et une liste nominative des adresses utilisées.

CHAPITRE III

Des dispositions transitoires

Article 35 : L'agence tunisienne d'Internet est chargée des fonctions de registre pour continuer à assurer la gestion technique des systèmes d'information relatifs aux noms de domaine Internet pour une durée fixée par la convention prévue par l'article 24 du présent plan.

Article 36 : Les fournisseurs de services Internet autorisés à la date de la publication de l'arrêté portant approbation du présent plan ont le rôle de bureau d'enregistrement.

Article 37 : L'agence tunisienne d'Internet est chargée des fonctions de l'organisme d'attribution des adresses IP pour continuer à assurer la gestion des bases de données relatives aux adresses IP pour une durée fixée par la convention prévue par l'article 33 du présent plan.

Article 38 : Les fournisseurs de services Internet qui exploitent, à la date d'entrée en vigueur de ce plan, des adresses IP, sont tenus de fournir à l'instance nationale des télécommunications dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de cette date, les informations et les documents nécessaires à l'attribution des ressources d'adressage correspondantes aux ressources qu'ils exploitent conformément au présent plan.

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-3660 du 4 décembre 2009.

Monsieur Mohsen Mahmoudi, inspecteur principal des écoles primaires, est chargé des fonctions de sous-directeur du cycle primaire à la direction de l'enseignement de base à la direction régionale de l'éducation et de la formation au Kef.

Par décret n° 2009-3661 du 4 décembre 2009.

Monsieur Neji Mezrigui, professeur principal hors classe de l'enseignement, est chargé des fonctions de chef de service des crédits à la direction des services communs à la direction régionale de l'éducation et de la formation à Jendouba.

**MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE**

Décret n° 2009-3662 du 2 décembre 2009, modifiant le décret n° 2008-2681 du 21 juillet 2008, fixant les cas d'autorisation d'usage des substances et méthodes interdites dans le sport ainsi que les conditions et les procédures de son octroi.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives, ensembles les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-79 du 18 décembre 2006,

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, portant réglementation des substances vénéneuses, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-30 du 9 juin 2009,

Vu la loi n° 78-23 du 8 mars 1978, organisant la pharmacie vétérinaire, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-40 du 5 avril 2000,

Vu la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985, réglementant la fabrication et l'enregistrement des médicaments destinés à la médecine humaine, telle que modifiée par la loi n° 99-73 du 26 juillet 1999,

Vu la loi n° 90-79 du 7 août 1990, portant création du laboratoire national de contrôle des médicaments,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 92-52 du 18 mai 1992, relative aux stupéfiants, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-6 du 26 janvier 2009,

Vu la loi n° 94-104 du 3 août 1994, portant organisation et développement de l'éducation physique et des activités sportives, telle que modifiée par la loi n° 2005-64 du 27 juillet 2005,

Vu la loi n° 2003-52 du 29 juillet 2003, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention contre le dopage et à son protocole additionnel adoptés par le conseil de l'Europe,

Vu la convention contre le dopage et son protocole additionnel adoptés par le conseil de l'Europe à Strasbourg le 16 novembre 1989 et à Varsovie le 12 septembre 2002,

Vu la loi n° 2006-61 du 28 octobre 2006, portant approbation de la convention internationale de lutte contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 lors de la 33^{ème} session de la conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture,

Vu la convention internationale de lutte contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 lors de la 33^{ème} session de la conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et notamment le standard international d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques y annexé,

Vu la loi n° 2007-54 du 8 août 2007, relative à la lutte contre le dopage dans le sport,

Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant code de déontologie médicale,

Vu le décret n° 98-1384 du 30 juin 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du laboratoire national de contrôle des médicaments, tel que modifié et complété par le décret n° 99-2842 du 27 décembre 1999,

Vu le décret n° 2003-2419 du 24 novembre 2003, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention contre le dopage et à son protocole additionnel adoptés par le conseil de l'Europe,

Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu le décret n° 2006-3052 du 20 novembre 2006, portant ratification de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 lors de la 33^{ème} session de la conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture,

Vu le décret n° 2008-103 du 16 janvier 2008, fixant l'organisation ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence nationale de lutte contre le dopage,

Vu le décret n° 2008-2681 du 21 juillet 2008, fixant les cas d'autorisation d'usage des substances et méthodes interdites dans le sport ainsi que les conditions et les procédures de son octroi,

Vu le décret n° 2008-3937 du 22 décembre 2008, fixant les critères et modalités de prélèvement des échantillons biologiques dans le cadre de la lutte contre le dopage dans le sport,

Vu l'avis du ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu l'avis du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Sont abrogées, les dispositions du chapitre III et de l'article 25 du décret n° 2008-2681 du 21 juillet 2008 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :

Chapitre III (nouveau)

De la procédure de déclaration d'usage

Article 18 (nouveau) : Les substances sous-indiquées dont la voie d'administration n'est pas interdite feront l'objet d'une simple déclaration d'usage. Cette procédure est strictement limitée aux :

-béta-2 agonistes (formoterol, salbutamol, salmeterol et terbutaline) par inhalation,

- glucocorticoïdes par des voies d'administration non systémiques, à savoir les injections intra-articulaires, périarticulaires, péri-tendineuses, épidermiques, intradermiques et la voie inhalée.

Article 19 (nouveau) : L'usage par inhalation du formoterol, salbutamol, salmétérol, terbutaline devrait être déclaré à l'agence nationale de lutte contre le dopage.

Cet usage doit être également déclaré sur le procès-verbal de prélèvement des échantillons biologiques au moment du contrôle.

Article 20 (nouveau) : Tout manquement à cette déclaration d'usage sera pris en compte dans la procédure de gestion du résultat des analyses de laboratoire, et en particulier dans le cas d'une demande d'autorisation à usage thérapeutique rétroactive.

Article 21 (nouveau) : Les sportifs faisant usage du formoterol, ou salbutamol, ou salmeterol ou terbutaline par inhalation doivent avoir un dossier médical justifiant cet usage en conformité avec les exigences minimales stipulées dans l'annexe n° 2 du présent décret.

Article 22 (nouveau) : Pour les glucocorticoïdes, la déclaration d'usage devrait être faite par le sportif au moment où débute l'usage. Cette déclaration devrait mentionner le diagnostic, le nom de la substance, la posologie, le nom et les coordonnées de contact du médecin.

En outre, le sportif doit déclarer l'usage de la substance en question sur le procès-verbal de prélèvement des échantillons biologiques au moment du contrôle .

Article 25 (nouveau) : Les demandes d'autorisation de médication des animaux utilisés dans le sport par une substance ou méthode interdite sont examinées par la commission vétérinaire créée au sein de l'agence nationale de lutte contre le dopage.

Art. 2 - Est abrogée l'annexe n° 2 du décret n° 2008-2681 du 21 juillet 2008 susvisé et remplacée par l'annexe n° 2 au présent décret.

Art. 3 - Le ministre de la justice et des droits de l'Homme, le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, le ministre de la santé publique et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 décembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE n° 2 (nouveau)

Exigences minimales du dossier médical nécessaire pour la demande d'autorisation à usage thérapeutique (AUT) en cas d'asthme et de ses variantes cliniques

Le dossier doit refléter les bonnes pratiques médicales en incluant :

- 1) Un historique médical complet de l'état de santé de la personne utilisant la substance.
- 2) Un rapport complet de l'examen clinique ciblant plus particulièrement le système respiratoire.
- 3) Un rapport de spirométrie avec mesure du volume expiratoire maximal en une (1) seconde (VEMS).
- 4) En cas d'obstruction bronchique objectivée, la spirométrie sera répétée après inhalation d'un bêta-2 agoniste à courte durée d'action pour démontrer la réversibilité du bronchospasme.
- 5) En l'absence de réversibilité du bronchospasme, la commission médicale compétente, doit effectuer un test de provocation bronchique pour établir la présence d'une hyperréactivité bronchique, et ce après la prise en considération de tous les éléments du dossier médical de l'intéressé.
- 6) Le nom exact, la spécialité, l'adresse (y compris téléphone, courriel, fax) du médecin ayant pratiqué l'examen.

NOMINATION

Par décret n° 2009-3663 du 4 décembre 2009.

Monsieur Belhadj Ahmed, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de bureau des affaires administratives, financières et de l'équipement au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Nabeul, au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

En application des dispositions de l'article 19 du décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, l'intéressé bénéficie de la fonction et des avantages de sous-directeur d'administration centrale.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Décret n° 2009-3664 du 2 décembre 2009, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de mise à niveau des exploitations agricoles et de la promotion de la qualité et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement (première phase).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Il est créé au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de mise à niveau des exploitations agricoles et de la promotion de la qualité (première phase). Elle est placée sous l'autorité de la directrice générale de production agricole .

Art. 2 - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de mise à niveau des exploitations agricoles et de la promotion de la qualité (première phase) consistent en ce qui suit :

1- veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet,

2- coordonner les phases de réalisation effective du projet en vue d'assurer leur harmonisation avec les objectifs fixés,

3- prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster la marche du projet,

4- veiller au respect des critères de sélection des bénéficiaires du projet.

5- coordonner avec les différentes parties concernées afin de réaliser les objectifs escomptés du projet.

Et d'une manière générale, assurer toute autre mission rentrant dans le cadre du projet et qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 3 - La durée de réalisation des composantes dudit projet est fixée à trois ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

L'unité de gestion assure durant cette période la réalisation des composantes suivantes :

- effectuer des opérations de sensibilisation dans les régions afin d'améliorer la qualité des produits et la mise à niveau des exploitations agricoles,

- veiller à accroître la capacité de l'exploitation agricole à travers l'amélioration du taux d'encadrement dans l'exploitation agricole et de développer les modalités de sa gestion,

- assister les exploitants agricoles à développer les modes d'écoulement et de mise sur le marché tout en respectant les normes exigées,

- assister les exploitants agricoles à instaurer des systèmes de qualité au niveau des exploitations agricoles tels que la traçabilité et les bonnes pratiques agricoles et appliquer les normes en coordination avec les différentes parties concernées,

- assurer l'encadrement des exploitants agricoles afin d'améliorer leurs performances et promouvoir la compétitivité de leurs exploitations,

- soumettre des rapports périodiques à l'autorité de tutelle concernant le suivi de l'avancement dudit projet et les réalisations effectuées à cet effet .

Art. 4 - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

1- le respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour réduire ces délais,

2- la réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité,

3- le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser,

4- les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les surmonter,

5- le système du suivi-évaluation de l'unité de gestion et son degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet,

6- l'efficacité d'intervention pour réajuster le fonctionnement du projet.

Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de mise à niveau des exploitations agricoles et de la promotion de la qualité (première phase) comprend les emplois fonctionnels suivants :

- un directeur de projet, ayant rang et prérogatives d'un directeur d'administration centrale,

- un sous-directeur chargé de la mise à niveau des exploitations agricoles, ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale,

- un sous-directeur chargé de la promotion de la qualité, ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale.

Art. 6 - Il est créé au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques une commission présidée par le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques ou son représentant, chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés à l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont l'avis est jugé utile pour participer aux travaux de la commission avec avis consultatif.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence au moins de la moitié de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La direction générale de production agricole assurent les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 7 - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de mise à niveau des exploitations agricoles et de la promotion de la qualité (première phase) conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8 - Le ministre des finances et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 décembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-3665 du 2 décembre 2009, fixant les missions et les attributions de la société des courses hippiques et son organisation administrative et financière et ses modalités de fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu le décret n° 70-177 du 26 mai 1970, portant création et organisation de la société des courses, tel que modifié et complété par le décret n° 91-753 du 20 mai 1991 et le décret n° 2002-26 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 87-529 du 1^{er} avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique, tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992 et le décret n° 2006-2564 du 2 octobre 2006,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 99-2809 du 21 décembre 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de la société des courses,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, le décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004, le décret n° 2006-2167 du 10 août 2006, le décret n° 2007-1330 du 4 juin 2007 et le décret n° 2008-561 du 4 mars 2008 et le décret n° 2008-3505 du 21 novembre 2008,

Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1865 du 23 juillet 2007 et le décret n° 2007-2560 du 23 octobre 2007,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007, le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007 et le décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Le présent décret fixe les missions et les attributions de la société des courses hippiques et son organisation administrative et financière et ses modalités de fonctionnement.

Chapitre premier

Les missions et les attributions

Art. 2 - La société des courses hippiques est chargée dans le cadre des règlements édictés par l'autorité de tutelle de l'organisation des festivals des courses hippiques et la gestion des hippodromes.

Art. 3 - Les missions de la société des courses hippiques sont les suivantes :

- l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la politique tendant à la promotion du secteur des courses hippiques,

- l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du programme annuel des courses hippiques,
- l'élaboration et la mise à jour du code des courses,
- la publication mensuelle du bulletin officiel des courses,
- la représentation du secteur des courses hippiques auprès des organismes tunisiens et internationaux,
- la promotion de la coopération technique et l'échange d'expérience avec les autorités hippiques étrangères,
- l'amélioration de la couverture médiatique des festivals des courses hippiques nationales et internationales,
- l'amélioration de l'infrastructure des hippodromes et des structures d'accueil et le renouvellement des équipements techniques,
- l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du programme annuel de formation professionnelle dans les métiers liés au cheval.

Et d'une façon générale d'exécuter toutes les missions qui lui sont confiées par l'autorité de tutelle dans la cadre de ses attributions et tendant à l'amélioration technique et économique du secteur des courses hippiques.

Chapitre 2

L'organisation administrative

Section 1 - Le conseil d'administration

Art. 4 - La société des courses hippiques est dirigée par un conseil d'administration présidé par un président-directeur général désigné par décret sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Le conseil d'administration délègue au président-directeur général les attributions nécessaires lui permettant de diriger la société conformément à législation et à la réglementation en vigueur.

Cette délégation ne peut avoir pour objet les attributions exclusives du conseil d'administration.

Art. 5 - Le conseil d'administration se compose en plus du président-directeur général des membres suivants :

- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale,

- le directeur général des services vétérinaires relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
- le directeur général de la fondation nationale d'amélioration de la race chevaline,
- un représentant de la fédération tunisienne des sports équestres et de tir,
- cinq éleveurs ou propriétaires de chevaux de toutes les races.

Art. 6 - Les membres du conseil d'administration sont nommés conformément au décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002 susvisé pour une période de trois ans renouvelable deux fois au maximum, et les représentants des éleveurs et propriétaires des chevaux sont nommés pour la même période par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sur proposition des organisations professionnelles et associations concernées parmi une liste de 10 membres.

Art. 7 - Le conseil d'administration exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et pour l'exécution de leur mission, les membres du conseil peuvent demander la communication de tous les documents nécessaires.

A cet effet, il est chargé notamment de :

- arrêter la politique générale de la société en matière technique, commerciale et financière et en assurer le suivi d'exécution,
- arrêter les contrats programmes au plus tard fin octobre de la première année de la période d'exécution du plan de développement et veiller au suivi de leur exécution,
- désigner un réviseur aux comptes auprès de la société conformément à l'article premier du décret n° 87-529 du 1^{er} avril 1987,
- arrêter les états financiers au plus tard trois mois après la clôture de l'exercice comptable,
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement au plus tard fin août de chaque année et veiller au suivi de leur exécution,
- approuver dans le cadre de la réglementation en vigueur les marchés passés par la société ainsi que leur règlement définitif,
- approuver les conventions d'arbitrage, les clauses arbitrales et les transactions relatives au règlement des conflits conformément à législation et à la réglementation en vigueur,

- proposer l'organisation des services de la société, le statut particulier de son personnel et le régime de rémunération le cas échéant,

- approuver le rapport d'activité annuel de la société relatif à l'année précédente,

- proposer les programmes permettant la promotion du secteur des courses hippiques,

- assurer l'élaboration et la mise à jour du code des courses et veiller au respect de la réglementation et le bon déroulement des compétitions et des courses hippiques,

- élaborer le programme annuel des courses et proposer le montant des allocations au titre de prix des courses et des primes aux naisseurs.

Art. 8 - Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les trois mois et chaque fois que nécessaire pour délibérer sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat et au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques. L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne peut délibérer sur des questions non inscrites à l'ordre du jour sus-indiqué.

Un membre du conseil d'administration ne peut déléguer ses attributions qu'aux autres membres du conseil d'administration. Il ne peut également s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation sauf en cas d'empêchement majeur, et ce, dans la limite au maximum de deux fois par an. Dans ce cas, le président du conseil doit en informer le ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.

En cas d'absence du président-directeur général, le conseil d'administration est présidé par un administrateur choisi par le conseil à cet effet.

Le contrôleur d'Etat assiste aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateur et donne son avis et peut, le cas échéant, formuler des réserves sur toutes les questions en rapport avec le respect des lois et de la réglementation régissant l'entreprise et concernant toutes les questions ayant un impact financier. L'avis et les réserves du contrôleur d'Etat sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal de la réunion du conseil.

Le commissaire général des courses et le président directeur général de l'agence tunisienne de solidarité assistent aux réunions du conseil d'administration et participent à ses délibérations avec un avis consultatif.

Le président du conseil d'administration de la société peut inviter avec avis consultatif toute personne dont l'avis est jugé utile pour les travaux du conseil.

Art. 9 - Sont inclus obligatoirement en tant que points permanents de l'ordre du jour du conseil d'administration :

- le suivi de l'exécution des décisions précédentes du conseil d'administration,

- le suivi du fonctionnement de l'entreprise, de l'évolution de sa situation et de l'avancement de l'exécution de son budget sur la base d'un tableau de bord élaboré par la direction générale de la société,

- le suivi de l'exécution des marchés conformément à la réglementation en vigueur,

- les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le rapport du réviseur des comptes et les rapports des organes de l'audit interne et du contrôle externe.

Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au contrôleur d'Etat et comprend les points suivants avant leur entrée en vigueur :

- les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels,

- les augmentations des salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur,

- le programme annuel de recrutement et un rapport périodique de son exécution,

- les programmes de placement des excédents de fonds et leurs conditions.

Art. 10 - Les décisions qui requièrent une approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur sont prises à titre provisoire et doivent être mentionnées dans les procès-verbaux.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents, et en cas d'égalité des voix, celle du président du conseil est prépondérante. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.

A défaut de quorum légal lors de la première réunion, le conseil se réunit dans les quinze jours qui suivent, et ce, quel que soit le nombre des membres présents. Dans ce cas, les décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 11 - Les procès-verbaux des réunions ne revêtent un caractère définitif qu'après leur approbation par l'autorité de la tutelle dans les délais prescrits par la réglementation en vigueur. Dans le cas d'émission des réserves, il est procédé au retrait du procès-verbal de la ou des décisions objet des réserves et les soumettre à une ultérieure délibération du conseil.

Art. 12 - Le président du conseil d'administration désigne un cadre de la société pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès-verbaux de ses réunions dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.

Les procès-verbaux définitifs sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social de la société et cosignés par le président du conseil et un autre membre du conseil.

Le président du conseil et deux de ses membres au moins signent des copies ou des extraits des procès-verbaux pour être opposables aux tiers.

Section II

Le président-directeur général

Art. 13 - Le président-directeur général de la société des courses hippiques est chargé de la préparation des travaux du conseil d'administration et de la mise en œuvre de ses décisions et propositions. Il exerce la direction technique, administrative et financière de la société et d'une manière générale, assure toutes les attributions qui lui sont légalement déléguées par le conseil d'administration.

Il représente la société auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur.

Il a l'autorité sur l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme et licencie conformément au statut particulier du personnel de la société et à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le président-directeur général peut déléguer sa signature ou une partie de ses attributions aux agents placés sous son autorité dans la limite des attributions qui leur sont attribuées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Section III

Le conseil des commissaires aux courses

Art. 14 - Le conseil des commissaires aux courses doit assurer la régularité des courses et veiller au respect des règlements en la matière conformément aux dispositions du code des courses.

Le conseil des commissaires aux courses se compose d'un commissaire général, trois commissaires et trois commissaires adjoints et doit se réunir avec trois commissaires ou commissaires suppléants au moins et en présence d'un agent désigner par le ministre de l'intérieur et du développement local. Ses décisions sont consignées dans un procès-verbal signé par tous les membres présents.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques désigne chaque année un conseil des commissaires aux courses.

Chapitre 3

L'organisation financière

Art. 15 - Le conseil d'administration arrête chaque année, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement.

Art. 16 - Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les dépenses suivantes :

a) Les recettes :

- la part revenant à la société des courses hippiques sur les ressources provenant de l'exploitation du pari mutuel sur les courses de chevaux.

- Les recettes diverses.

b) Les dépenses :

- les dépenses de fonctionnement de la société,
- les allocations au titre de prix des courses et des primes aux naisseurs.

- les frais de gestion et d'entretien des immeubles et des biens de la société.

- les amortissement des biens meubles et immeubles de la société.

- toutes les autres dépenses entrant dans le cadre de la mission de la société au titre d'exploitation.

Le montant total des allocations au titre de prix des courses et des primes aux naisseurs est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Art. 17 - Le budget d'investissement comprend les recettes et les dépenses suivantes :

a) Les recettes :

- les bénéfices, le cas échéant,
- une part des ressources de la société des courses hippiques de l'exploitation du pari mutuel sur les courses de chevaux.

b) Les dépenses :

- les dépenses d'équipement et d'extension,
- les dépenses de renouvellement des équipements et du matériel,
- les autres dépenses au titre de l'investissement.

Art. 18 - La comptabilité de la société est tenue conformément aux règles qui régissent la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Les états financiers sont établis et arrêtés par le conseil d'administration dans les délais prescrits en se référant au rapport du réviseur aux comptes.

Chapitre 4

La tutelle de l'Etat

Art. 19 - Sont soumises obligatoirement à l'approbation du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :

- les contrats programmes et le suivi de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le suivi de leur exécution,
- les états financiers,
- les procès-verbaux du conseil d'administration,
- les conventions d'arbitrage et des clauses arbitrales et les transactions réglant les différents conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- le statut particulier du personnel de la société des courses hippiques,
- le tableau de classification des emplois,
- le régime de rémunération et les augmentations salariales,
- l'organigramme,

- les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,

- la loi des cadres et les programmes de recrutement et les modalités de leur exécution,

- le classement de la société des courses hippiques ainsi que la rémunération du président-directeur général.

Art. 20 - La société des courses hippiques communique au ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques les documents suivants dans un délai de quinze jours au maximum de la date de leur arrêt :

- les contrats programmes et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,

- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,

- les rapports du réviseur des comptes et les états financiers et les rapports sur le contrôle interne,

- les procès-verbaux du conseil d'administration,

- les rapports annuels d'activité,

- les états mensuels de la situation des liquidités arrêtés à la fin de chaque mois,

- les données spécifiques fixées par décision du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 21 - La société des courses hippiques communique au Premier ministre et au ministre des finances les documents suivants :

- les contrats programmes et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement, et ce dans un délai de trois mois au maximum de la date de leur arrêt par le conseil d'administration et après leur approbation par l'autorité de tutelle dans les délais fixés,

- les rapports du réviseur des comptes et les états financiers, et ce, dans un délai de quinze jours au maximum de la date de leur approbation par l'autorité de tutelle dans les délais fixés,

- les états mensuels de la situation des liquidités arrêtés à la fin de chaque mois.

Art. 22 - La société des courses hippiques communique au Premier ministre des données spécifiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et la fin du mois de janvier pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l'année suivante pour les informations annuelles à l'exception des états financiers qui doivent être communiqués dans les délais de leur approbation.

Ces données comprennent obligatoirement les éléments suivants :

- **les données mensuelles** : l'état de liquidité, l'effectif, la masse salariale, les recrutements et les départs par situation administrative,

- **les données semestrielles** : l'endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels.

- **les données annuelles** : les indicateurs d'activité (revenu, les charges d'exploitation et le résultat d'exploitation), les tableaux des emplois et des ressources, les investissements, le porte feuille, l'effectif, les recrutements et les départs des agents par situation administrative, la masse salariale, le budget du fonds social et ses emplois et le bilan social.

Art. 23 - La société des courses hippiques communique directement au ministère du développement et de la coopération internationale les contrats programmes ainsi que les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement après leur approbation par l'autorité de tutelle dans les délais fixés.

Art. 24 - Il est désigné auprès de la société des courses hippiques un contrôleur d'Etat qui exerce ses fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Chapitre 5

Dispositions diverses

Art. 25 - Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment les articles 2 à 15 du décret n° 70-177 du 26 mai 1970 et toutes les dispositions du décret n° 91-753 du 20 mai 1991 et les articles 2 à 5 du décret n° 2002-26 du 8 janvier 2002.

Art. 26 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 décembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 4 décembre 2009, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001 et le décret n° 2009-113 du 21 janvier 2009,

Vu l'arrêté du 23 juin 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le 26 janvier 2010 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à onze (11) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 26 décembre 2009.

Tunis, le 4 décembre 2009.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 2 décembre 2009, portant approbation des prix des logements neufs réalisés par les promoteurs immobiliers et financés par le fonds de promotion des logements pour les salariés.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 77-54 du 3 août 1977, portant institution d'un fonds de promotion du logement pour les salariés, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment l'article 54 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006,

Vu la loi n° 77-60 du 3 août 1977, modifiant la loi n° 76-115 du 31 décembre 1976 portant loi de finances pour la gestion 1977 et notamment son article 14 tel qu'il a été modifié par l'article 34 de la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour l'année 1993,

Vu la loi n° 90-17 du 26 février 1990, portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 77-965 du 24 novembre 1977, pris en application de la loi n° 77-54 du 3 août 1977, portant institution du fonds de promotion du logement pour les salariés, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-698 du 11 mars 2009 et le décret n° 2009-3586 du 18 novembre 2009,

Vu l'arrêté de la ministre de l'équipement, de l'Habitat et de l'aménagement du territoire du 14 mai 2007, portant approbation des prix des logements neufs réalisés par les promoteurs immobiliers et financés par le fonds de promotion des logements pour les salariés.

Arrête :

Article premier - Le plafond des prix des logements neufs, réalisés par les promoteurs immobiliers agréés, et financés par le fonds de promotion du logement pour les salariés, prévus par les articles 5 (nouveau), 6 (nouveau) et 6 (ter) du décret susvisé n° 77-965 du 24 novembre 1977, pris en application de la loi portant institution d'un fonds de promotion du logement pour les salariés, est fixé comme suit :

Type de logement	Plafond du prix
Logement social individuel : superficie couverte maximale 50m2	39.000 dinars
Logement social collectif : superficie couverte maximale 75m2	50.000 dinars
Logement collectif vertical : superficie couverte varie entre 80m2 et 100m2	Entre 54.000 dinars et 67.500 dinars

Art. 2 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux projets de logements dont les prix n'ont pas été approuvés à la date de son entrée en vigueur.

Art. 3 - Est abrogé, l'arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 14 mai 2007 portant approbation des prix des logements neufs réalisés par les promoteurs immobiliers et financés par le fonds de promotion des logements pour les salariés.

Art. 4 - Ce présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 décembre 2009.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Slaheddine Malouch

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADEIRE AU 20 OCTOBRE 2009

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 412 137
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	42 588 253
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	502 385 291
Avoirs en devises	13 257 527 241
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	25 138 500
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	616 661 533
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Effets à l'encaissement	23 743 941
Portefeuille-titres de participation	31 598 781
Immobilisations	33 948 276
Débiteurs divers	25 449 046
Comptes d'ordre et à régulariser	143 410 876
	14 734 235 668
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	5 030 977 663
Comptes courants des banques et des établissements financiers	797 798 576
Comptes du Gouvernement	1 807 407 484
Engagements envers les établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire	1 118 000 000
Allocations de droits de tirage spéciaux	561 223 353
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	573 338 415
Engagements en devises envers les IAT	1 407 207 127
Comptes étrangers en devises	87 237 244
Valeurs en cours de recouvrement	8 495 929
Déposants d'effets à l'encaissement	28 299 548
Ecart de conversion et de réévaluation	286 495 819
Créditeurs divers	15 897 941
Provisions pour charges de fabrication des billets,monnaies et médailles	5 174 626
Comptes d'ordre et à régulariser	2 910 067 534
Capital	6 000 000
Réserves	90 355 985
Autres capitaux propres	116 667
Résultats reportés	141 757
	14 734 235 668

SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 31 OCTOBRE 2009

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 396 151
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	42 588 253
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	500 949 768
Avoirs en devises	13 410 243 138
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	25 138 500
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	616 661 533
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Effets à l'encaissement	24 055 983
Portefeuille-titres de participation	31 438 445
Immobilisations	34 095 019
Débiteurs divers	25 257 282
Comptes d'ordre et à régulariser	148 424 448
	14 890 620 313
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	5 096 555 663
Comptes courants des banques et des établissements financiers	426 635 056
Comptes du Gouvernement	1 898 822 980
Engagements envers les établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire	1 326 000 000
Allocations de droits de tirage spéciaux	559 619 704
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	573 338 416
Engagements en devises envers les IAT	1 615 374 671
Comptes étrangers en devises	78 996 258
Valeurs en cours de recouvrement	7 979 519
Déposants d'effets à l'encaissement	25 530 025
Ecarts de conversion et de réévaluation	278 273 493
Créditeurs divers	13 487 413
Provisions pour charges de fabrication des billets,monnaies et médailles	5 174 626
Comptes d'ordre et à régulariser	2 888 192 848
Capital	6 000 000
Réserves	90 381 217
Autres capitaux propres	116 667
Résultats reportés	141 757
	14 890 620 313

SITUATION GENERALE DECADEAIRE
AU 10 NOVEMBRE 2009

(en dinar)

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 396 151
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	42 588 253
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	500 949 768
Avoirs en devises	13 363 133 340
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	25 138 500
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	616 661 533
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Effets à l'encaissement	12 411 685
Portefeuille-titres de participation	31 438 445
Immobilisations	34 101 805
Débiteurs divers	25 534 109
Comptes d'ordre et à régulariser	152 442 271
	14 836 167 653
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	5 104 032 378
Comptes courants des banques et des établissements financiers	1 021 822 927
Comptes du Gouvernement	1 966 865 403
Engagements envers les établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire	680 000 000
Allocations de droits de tirage spéciaux	559 619 704
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	573 338 287
Engagements en devises envers les IAT	1 512 935 429
Comptes étrangers en devises	112 517 439
Valeurs en cours de recouvrement	5 208 682
Déposants d'effets à l'encaissement	13 795 739
Ecarts de conversion et de réévaluation	278 273 493
Créditeurs divers	14 154 185
Provisions pour charges de fabrication des billets,monnaies et médailles	4 515 270
Comptes d'ordre et à régulariser	2 892 449 068
Capital	6 000 000
Réserves	90 381 225
Autres capitaux propres	116 667
Résultats reportés	141 757
	14 836 167 653

A **BONNEMENT**

Année 2010

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

TARIFS en dinars tunisiens

TUNISIE

Edition originale (arabe) : 24,000
Traduction française : 33,000
Edition originale A + F : 45,000
Traduction anglaise : 33,000

PAYS DU MAGHREB

Edition originale (arabe) : 56,000
Traduction française : 65,000
Edition originale A + F : 77,000
Traduction anglaise : 65,000

AFRIQUE ET EUROPE

Edition originale (arabe) : 66,000
Traduction française : 81,000
Edition originale A + F : 95,000
Traduction anglaise : 81,000

AMERIQUE ET ASIE

Edition originale (arabe) : 86,000
Traduction française : 106,000
Edition originale A + F : 174,000
Traduction anglaise : 106,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

*Pour l'acquisition de votre abonnement
au Journal Officiel :*

Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * 1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * 4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –
Tél. : (73) 225.495
- * 3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.